



诉美团月付利用《非学生承诺函》格式条款—— ——. 规避校园贷身份审核义务

美团不美队：沈菁怡 唐美琪 马钰 高芮

2025年7月19日

目录/CONTENT

01 案件背景
Case Background

02 解决进程
Resolution Progress

03 后续展望
Follow-up Prospects

PART 01
—

案件背景

2020年美团月付功能上



用户在不知情的情况下“被开通”的丑闻时有发生



开通服务页面未展示《非学生承诺函》

美团月付
先用后还 先消费 后还款
按时还清0利息 安全有保障
美团官方金融产品 还款有提醒 消费有奖励
奖励丰富 周周消费返券

本消费金融服务由重庆三快小额贷款有限公司提供

立即开通月付

☐ 我已阅读并同意《美团月付授信付款合同》及其他协议，同意将本人留存信息用于美团月付服务。

- 开通“美团月付”服务页面均仅在屏幕下方显示一条“我已阅读并同意《美团月付授信付款合同》及其他协议”，并未逐一展示“其他协议”的主题，也没有强制消费者阅读合同及其他协议的内容。
- 直接勾选该项，即可一键开通“美团月付”小额贷款服务。

详情页面设置难以发现和阅读《非学生承诺函》

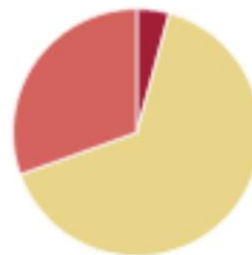


问卷调查显示：

绝大多数学生对签署《非学生承诺函》不知情

第7题：请问您在开通美团月付时是否有阅读“《美团月付授信付款合同》及其他协议”并注意到其中的《非学生承诺函》
[单选题]

选项	小计	比例
已完整阅读并注意到《非学生承诺函》	1	1.04%
阅读了《美团月付授信付款合同》但没有注意到《非学生承诺函》	4	4.17%
注意到了合同条款但是没有点击阅读	29	30.21%
没有注意到相关合同条款	62	64.58%
本题有效填写人次	96	

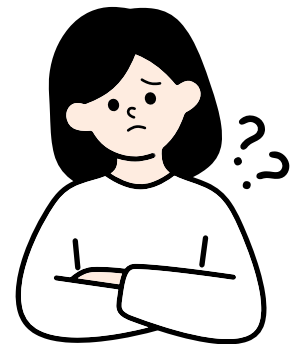


● 阅读了合同但未注意《非学生承诺函》条款 ● 注意到合同但是未点击阅读
● 没有注意到合同条款

- 点击阅读“《美团月付授信付款合同》及其他协议”的详细内容后，APP会以**切换页面的形式**显示所有合同、协议各自的完整主题及内容。
- 《非学生承诺函》位于《美团月付授信付款合同》和《个人信息使用授权书》之后，需要在**屏幕顶部反复切换页面才能看到完整的协议主题、阅读协议全文内容。**

1.3

美团月付开通未对学生资质进行实质性审核



用户开通美团月付的条件是什么？
学生可以使用吗？

我弟弟19岁，大学在读，平时生活费是爸妈提供的，他可以使用美团月付吗？

我作为大学生，使用了月付后到期未能够及时还款产生的罚息会和非在校大学生一样高吗？



美团方机器人客服仅告知：

用户开通月付的基础条件为：中国大陆美团实名认证用户，年龄20周岁-55周岁之间；美团账户状态正常。



美团方电话客服表示：

并不影响正常使用美团月付，只要用户18周岁以上，系统审核通过之后就可以开通。在申请月付的界面，最下方有‘承诺非在校学生且有稳定收入’的清晰提示，需要本人勾选确认后方可进行下一步开通操作。



美团方电话客服表示：

对于系统审核通过的学生用户和有稳定劳动收入来源的用户利率是一样的，都是万分之五。

平台不会主动审核学生身份，《非学生承诺函》的格式条款是开通美团月付唯一的前置“审核方式”



法律规范	条文内容	违法事实分析
小额贷款公司 监督管理暂行 办法	第32条：小额贷款公司应当按照法律法规、有关监管要求做好消费者权益保护工作，保障消费者的知情权、自主选择权、公平交易权、信息安全权等合法权益。	重庆美团三快小额贷款有限公司在消费者开通“美团月付”，签署小额贷款服务合同过程中，未设置强制消费者阅读合同这一前置环节，恶意隐藏《非学生承诺函》这一重要文件，侵害了消费者的知情权、自主信息权、公平交易权等合法权益。
金规 〔2024〕26 号	第35条：小额贷款公司应当遵循公开透明原则，充分履行告知义务，将强制阅读合同作为合同签署的前置环节，并在合同中以醒目形式载明涉及消费者利益的内容。	
中国银行业监 督管理委员会 、中央网络安 全和信息化领 导小组办公室 、教育部等关 于进一步加强 校园网贷整治 工作的通知	一、加大校园网贷业务整治力度 网络借贷信息中介机构(以下简称“网贷机构”)开展校园网贷业务要严格按照《办法》规定，并根据校园网贷业务特点，突出以下“四个不得”：一是不得向来满十八周岁的在校大学生提供网贷服务，在审核年满18周岁在校大学生借款人资格时，必须落实借款人第二还款来源，获得第二还款来源方(父母、监护人、或其他管理人等)表示同意其借款行为并愿意代为还款的书面担保材料，并通过电话等方式确认第二还款来源方身份的真实性；二是不得以歧视性欺骗性语言或其他手段进行虚假欺诈宣传、促销，不得捏造、散布虚假信息或不完整信息，误导大学生借款人；……	在网络借贷平台服务中， 在校学生受到法律规范的特别保护，网贷机构应当依法实施获客筛选和贷前审核 ，对于识别为在校大学生的消费者，必须通过落实借款人第二还款来源等方式对学生借款人身份和还款能力进行谨慎审核，以保障学生借款人的合法权益。 重庆美团三快小额贷款有限公司并未依法对借款人是否属于在校学生身份进行核查，反而在默认签署同意的合同、协议中隐秘地设置了《非学生承诺函》这一重要文件， 误导大学生借款人在不知情的情况下签署该承诺函，否认自己在校学生的身份 。由此， 平台得以逃脱对学生借款人身份的审核义务 ，并将借款人已签署该《承诺函》作为发生争议时的免责依据，严重侵害了学生消费者的合法权益。

美团该行为
具有行政违法性

- 美团月付开通过程中，**没有将强制阅读合同作为合同签署的前置环节，也没有对大学生群体进行严格贷前资质审核。**
- 上述行为违反了《小额贷款公司监督管理暂行办法》《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等规范性文件，具有行政违法性。

《非学生承诺函》系格式条款而无效

《非学生承诺函》是
免除或减轻美团责任
、加重学生消费者义
务的格式条款

- 美团利用《非学生承诺函》逃避了相关规范性文件要求的对学生身份的实质性审核，减轻了自身的审核义务；
- 美团能够依据《非学生承诺函》追究做出“不实承诺”的学生消费者的损害赔偿 responsibility，加重了大学生消费者的义务与责任。

美团未采取合理的方式提示学生消费者注意《非学生承诺函》，未尽提示说明义务

- 《非学生承诺函》极其隐蔽，且其中全部字体均无任何标识，不足以引起学生消费者注意。

《非学生承诺函》违反部门规范性文件 涉及公序良俗而无效

- 《民法典》及《合同编通则司法解释》均有规定，即使不违反法律、行政法规强制性规定，但合同背离社会公德、家庭伦理或者有损人格尊严等违背善良风俗的，应当认定合同无效。
- 《全国法院民商事审判工作会议纪要》规定，违反规章一般情况下不影响合同效力，但该规章的内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的，应当认定合同无效。

案例检索可知，实践中存在因此认定合同无效的案例。此类案例中法院说理充分、考量慎重，故而主张《非学生承诺函》违反公序良俗而无效的证明要求比较严苛，但该主张具有法律依据。

消费者主张《非学生承诺函》无效，该争议具有民事诉讼的可受理性。

PART 02
—

解决进程

举报至行政机关

中国互联网金融举报信息平台
全国12315
重庆市地方金融管理局

民事可诉性
↔
行政违法性

起诉至法院

集体诉讼
公益诉讼
个人诉讼



2.1 举报至行政机关



前期举报阶段

中国互联网金融举报信息平台：3月26日报案，已转发至重庆市监管部。

全国12315平台：3月27日报案，4月1日不受理。

受理情况 (重庆市沙坪坝区/沙坪坝区市场监督管理局)

告知时间	2025-04-01
告知内容	不受理
不予受理原因	根据重庆市地方金融管理局《重庆市小额贷款公司消费者权益保护工作指引》（渝金发【2024】1号）规定，地方金融管理部门依职权开展小贷消费者权益保护工作。此投诉事项不属于市场监督管理部门职责，我局决定不予受理。建议您向地方金融管理部门进行反映（金融消费权益保护咨询投诉电话：12363、银行保险消费者投诉维权电话：12378、重庆市沙坪坝区金融办投诉举报电话：023--65368811或者023-12345）。重庆美团三快小额贷款有限公司投诉电话：4006086500。同时，如果有侵犯个人隐私行为建议拨打12377进行维权。

重庆市地方金融管理局：3月27日报案，4月3日受理。

沈菁怡：

本机关于2025年3月27日收到您关于重庆美团三快小额贷款有限公司的投诉事项。根据《重庆市小额贷款公司消费者权益保护工作指引》第三十一条第三款之规定，本机关将相关材料转送重庆沙坪坝区金融工作管理部门，由该单位自收到相关材料之日起依照《重庆市小额贷款公司消费者权益保护工作指引》有关规定办理并向您作出回复。特此告知。
【重庆市地方金融管理局】

答复意见

沈菁怡：

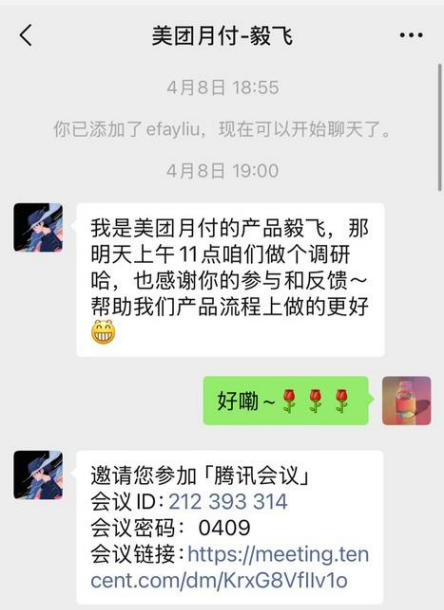
您好！您投诉重庆美团三快小额贷款有限公司（以下简称美团小贷）贷前审查不严，为在校学生开通“月付”等事项，重庆市地方金融管理局于2025年3月31日交我中心核处。现将有关情况回复如下。针对您投诉美团小贷贷前审查不严，为在校学生开通“月付”一事。经查，您于2024年11月16日通过美团APP申请开通美团月付业务，开通过程中您阅读并签署了《美团月付授信借款合同》，验证了您的美团支付密码。在开通月付产品前，您可随时点击界面中链接查看相关协议（包含《美团月付授信借款合同》《个人信息使用授权书》《非学生承诺函》）。您手动勾选了“我已阅读并同意……”，后续，我中心将督促美团小贷进一步强化贷前用户的身份审核与前期调查，依法依规、审慎经营。根据现有材料，暂未发现事发时美团小贷存在违反地方金融监管的有关规定的情况。针对您反映的其他事项，建议您根据借款合同与美团小贷沟通（联系电话：4006086500）或通过其他途径依法维护自身合法权益。如您对本答复有异议，可在收到《答复群众意见书》之日起60日内依法向重庆市沙坪坝区人民政府申请行政复议。感谢您对金融监管工作的关心，如有疑问请与我中心进一步沟通。联系电话：023-65559772。

重庆市沙坪坝区金融发展服务中心

答复单位

市地方金融管理局

4月8日线上与美团沟通



回应不明确

- 开通标准不明确：仅表示不会向学生开通，未告知明确的开通标准。
- 《非学生承诺函》设计目的不明确：仅告知参考了京东等APP。

向美团提出整改方案

- 未开通用户：接入学信网，或要求用户强制阅读《非学生承诺函》。
- 已开通用户：二次审核，并做出相应的赔偿。

4月22日9:30线下与美团沟通

会议信息

时间：4月22日9:30-11:45

地点：杨浦区 126-1号曼迪茶庄

与会人：重庆美团三快小额贷款有限公司高总、余总、法务秦老师，运营张老师和
小蕾女士；沈菁怡、高芮、唐美琪

对《非学生承诺函》的回应



我们做不到

无法接入学信网进行学生认证。

强制阅读使用户体验变差。



我们没做错

点开一层链接就能看到《非学生承诺函》，说明美团无隐藏恶意。

用户没有仔细阅读协议应该自负其责。



我们是为你好

美团月付相当于给用户零息的期限利益，且额度非常低，起到了临时周转的作用。

美团后续整改

查看我的额度

☐ 我已阅读并同意《美团月付授信付款合同》、《非学生承诺函》及其他协议，同意将本人留存在美团的实名信息用于本业务

月付服务升级



为了持续向您提供更优质的服务，美团月付已完成服务升级，您的月付服务将由美团和专业金融机构联合提供。

一旦您通过点击、勾选或其他同等效力方式确认本合同，即意味着您同意以数据电文形式订立本合同。服务商关注且重视未成年人权益的保障，您在使用本服务时应年满二十二周岁且您承诺您非在校学生且有稳定收入。若您不满足前述承诺要求，您应当在还款后关闭本服务，服务商亦可即时终止对您的服务。



2.2 起诉至法院-重庆市消保委集体诉讼



03.30

发出《关于支持起诉重庆美团三快小额贷款有限公司函》。

04.17

发出《补充调查情况说明书》。

关于支持起诉重庆美团三快小额贷款有限公司的请求函

尊敬的重庆市消费者权益保护委员会及工作人员：

由于本案被告重庆美团三快小额贷款有限公司住所地为重庆市沙坪坝区，我们将向重庆市沙坪坝区人民法院进行起诉。本案中，我们的核心诉讼请求是请求法院确认《非学生承诺函》无效。目前，我们已经有九位大学生消费者拟对该公司提起诉讼。该公司亦属于贵单位管辖范围，若贵单位能够采取一定措施支持我们提起诉讼（如向重庆市沙坪坝区人民法院送达一封《支持消费者提起诉讼的函》），将对我们的维权提供极大的帮助。现将案件事实情况、具体法律分析及我方诉讼策略总结如下，敬请您惠阅：

补充调查情况说明书

尊敬的重庆市消费者权益保护委员会：

在整理 20 名原告的起诉材料的过程中，我们发现了重庆美团三快小额贷款有限公司存在其他形式的违法情况：有些全日制在校大学生与美团月付的用户协议中没有《非学生承诺函》，哪怕职业类别选择为学生或者已实名认证。对于这些用户，重庆美团三快小额贷款有限公司没有进行任何形式的大学生资质审核。我们怀疑，也许重庆美团三快小额贷款有限公司对 23 周岁以上的用户不使用《非学生承诺函》，但我们认为，全日制在校学生也不能签订劳动合同，不具备稳定的收入来源，同样是需要保护的。

04.21

提交18位原告的证据材料。

04.25

收到《不支持集体诉讼的告知书》。

重庆市消费者权益保护委员会 不支持消费者集体诉讼 告知书

沈菁怡等 18 名消费者：

你们就与重庆美团三快小额贷款有限公司消费纠纷，向我委提出了支持消费者集体诉讼申请。由于不符合《消费者组织支持消费者集体诉讼工作规范》第3.2条“消费者组织就经营者同一或同一种类违法行为损害众多特定消费者合法权益，支持受损害的众多特定消费者提起民事诉讼活动”的情形，经研究，我委决定不支持你们提起诉讼。

特此告知。





2.2 起诉至法院-沈菁怡个人起诉



04.11

提交起诉材料

进行线上立案，将起诉状、证据目录、证据提交至重庆市沙坪坝区人民法院。

04.18

立案成功

收到《受理通知书》、《缴费通知书》。

06.23

联系法官

与本案审判员任琴琴法官取得联系，告知开庭时间大概在年底。

重庆市沙坪坝区人民法院

受理案件通知书

(2025)渝 0106 民初 10477 号

沈菁怡：

沈菁怡与重庆美团三快小额贷款有限公司合同纠纷一案的起诉状已收到。经审查，起诉符合法定受理条件，本院决定立案审理。并将有关事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼，应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

四、应在接到本通知书后七日内，凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费。

PART 03
—

后续展望

3.1

案件背后的价值冲突



平台盈利目的

国家合规要求



校园贷的最新相关信息

腾讯网 2天

地方监管提示警惕非法“校园贷”

【环球网财经综合报道】日前，金融监管总局黑龙江监管局发布《警惕非法“校园贷” 不负青春不负债》的风险提示称，目前，一些不法网贷平台以门...

新浪财经 4天

以案说险 | 警惕“轻松贷”陷阱 防范“校园贷”升级

张同学是一名17岁的高中生，平时喜欢在网络上刷短视频和玩游戏。他在浏览短视频时看到一则广告：“学生也能借款，无需抵押，秒到账！”出于好...

资讯

以案说险



整改前：

与诸多协议并列且非强制阅读



金条借款服务逐步开放中 [了解原因](#)

邀您体验京东借钱，通过率更高^①

仅差一步解锁额度，请补充信息

进度90%，马上消费金融股份有限公司 为您评估^①

预估额度(元)

200,000

年利率(单利)7.2%-24%

姓名 唐**

身份证号 3*****8

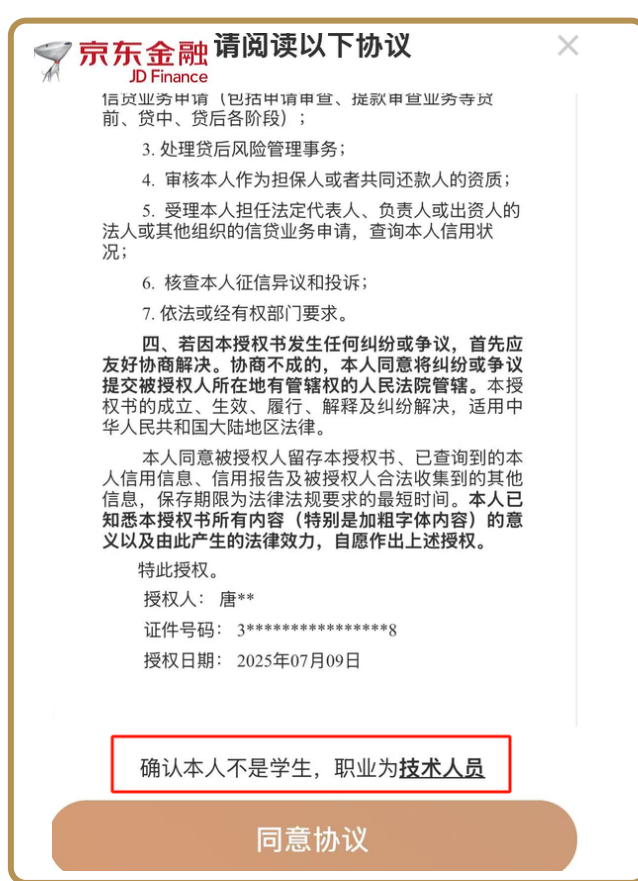
联系电话 17*****3752

☒ 我已阅读并同意 《人脸识别服务协议》《个人贷款申请及征信信息授权协议》《个人电子签名签署授权书》《承诺函》《循环额度贷款合同》，同意报送贷款相关信息至金融信息基础数据库（个人征信系统）

领取额度

整改后：

开通前强制阅读且有明显身份提示



京东金融 JD Finance

信贷业务申请（包括申请审查、提款审查业务等贷前、贷中、贷后各阶段）；

3. 处理贷后风险管理事务；

4. 审核本人作为担保人或者共同还款人的资质；

5. 受理本人担任法定代表人、负责人或出资人的法人或其他组织的信贷业务申请，查询本人信用状况；

6. 核查本人征信异议和投诉；

7. 依法或经有权部门要求。

四、若因本授权书发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决。协商不成的，本人同意将纠纷或争议提交被授权人所在地有管辖权的人民法院管辖。本授权书的成立、生效、履行、解释及纠纷解决，适用中华人民共和国大陆地区法律。

本人同意被授权人留存本授权书、已查询到的本人信用信息、信用报告及被授权人合法收集到的其他信息，保存期限为法律法规要求的最短时间。本人已知悉本授权书所有内容（特别是加粗字体内容）的意义以及由此产生的法律效力，自愿作出上述授权。

特此授权。

授权人：唐**

证件号码：3*****8

授权日期：2025年07月09日

确认本人不是学生，职业为**技术人员**

同意协议

整改后：

学生身份自动中止贷款服务



我的借款额度

????元

按照监管合规要求，不得向在校学生提供贷款服务

请选择职业类型

请确保所填信息真实有效

技术人员

生产人员

学生

服务人员

更真诚、更清晰的提示告知

更合规、更合理的审核制度

以个案推动行业完善



感谢各位的垂听!